
**Bekanntmachung
des deutsch-russischen Abkommens
über die Tätigkeit von Kultur- und Informationszentren**

Vom 4. September 2013

Das in München am 4. Februar 2011 unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Russischen Föderation über die Tätigkeit von Kultur- und Informationszentren ist nach seinem Artikel 11 Absatz 1

am 7. Juni 2012

in Kraft getreten; es wird nachstehend veröffentlicht.

Gleichzeitig wird bekannt gemacht, dass nach Artikel 11 Absatz 2 und der Anlage dieses Abkommens das Abkommen vom 13. Juni 1989 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über die Errichtung und die Tätigkeit von Kulturzentren der Bundesrepublik Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (BGBl. 1992 II S. 229) im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Russischen Föderation mit Ablauf des 6. Juni 2012 außer Kraft getreten ist.

Berlin, den 4. September 2013

Auswärtiges Amt
Im Auftrag
Dr. Martin Ney

Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Russischen Föderation über die Tätigkeit von Kultur- und Informationszentren

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

und

die Regierung der Russischen Föderation,

nachfolgend „die Vertragsparteien“ genannt –

in der Überzeugung, dass die kulturellen Beziehungen in allen Bereichen, einschließlich Bildung und Wissenschaft, dem wechselseitigen Interesse der Völker beider Staaten entsprechen,

eingedenk der Bedeutung des Kulturaustausches für die Verständigung unter den Völkern,

in dem Bestreben, die Beziehungen der strategischen Partnerschaft und das vielfältige Zusammenwirken zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Russischen Föderation zu vertiefen und die völkerrechtliche Basis einer solchen Zusammenarbeit zu verbreitern,

aufbauend auf dem Abkommen vom 16. Dezember 1992 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Russischen Föderation über kulturelle Zusammenarbeit,

bezugnehmend auf die Bestimmungen des Abkommens vom 9. Oktober 2003 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Russischen Föderation über das Erlernen der deutschen Sprache in der Russischen Föderation und der russischen Sprache in der Bundesrepublik Deutschland –,

sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

(1) Die Bestimmungen dieses Abkommens beziehen sich auf die Tätigkeit des Russischen Hauses der Wissenschaft und Kultur in Berlin sowie auf die der Goethe-Institute in Moskau, Sankt Petersburg und Nowosibirsk, nachfolgend „Zentren“ genannt.

(2) Fragen der Überlassung der Grundstücke zur Nutzung durch die genannten Zentren und Fragen der Eigentums- und Besitzrechte an den auf den Grundstücken befindlichen Bauten werden durch ein gesondertes Abkommen geregelt.

(3) Die Bestimmungen dieses Abkommens beziehen sich auch auf weitere Zentren, die zukünftig in den beiden Staaten nach gegenseitiger Übereinkunft, dokumentiert durch einen Notenwechsel, gegründet werden können.

(4) Die Vertragsparteien gewähren einander Beistand bei der Suche nach geeigneten Grundstücken und Räumlichkeiten für die Zentren.

Artikel 2

Die Zentren tragen zum Ausbau der Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten durch die Verbreitung von Informationen im Bereich der Kultur, der Künste, der Sprache, der Literatur, der Bildung, der Wissenschaft, der Technik und der Medien bei.

Artikel 3

Die Zentren genießen im jeweiligen Empfangsstaat entsprechend seiner Gesetzgebung die Rechte einer juristischen Person.

Artikel 4

(1) Die Tätigkeit der Zentren der Russischen Föderation in der Bundesrepublik Deutschland wird durch die Föderale Agentur für Angelegenheiten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, der im Ausland ansässigen Landsleute sowie für internationale humanitäre Zusammenarbeit sichergestellt.

(2) Die Tätigkeit der Zentren der Bundesrepublik Deutschland in der Russischen Föderation wird durch die Zentrale des Goethe-Instituts in München koordiniert.

(3) Die Räumlichkeiten der Zentren genießen keine diplomatische Immunität oder Unverletzlichkeit.

Artikel 5

(1) Die Vertragsparteien gewähren für die deutsche beziehungsweise russische Öffentlichkeit freien Zugang zu den Räumlichkeiten der Zentren zwecks Teilnahme an den von den Zentren durchgeführten Veranstaltungen.

(2) Jede der Vertragsparteien gewährleistet im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht und auf der Grundlage der Gegenseitigkeit die notwendigen Bedingungen für die Tätigkeit der Zentren und für die Ausübung ihrer Funktionen. Insbesondere können die Zentren

- a) Kurse zum Erlernen der nationalen Sprache und zum Kennenlernen der Kultur veranstalten sowie Programme zur beruflichen Weiterbildung von Sprachlehrern anbieten;
- b) Konferenzen, Symposien, Seminare und Treffen zu Fragen der bilateralen kulturellen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit veranstalten;
- c) Ausstellungen, Film- und audiovisuelle Vorführungen, Theateraufführungen, Konzerte und sonstige kulturelle Darbietungen veranstalten;
- d) Bibliotheken mit Leseräumen gründen sowie Bücher, sonstige Druckerzeugnisse, andere Materialien, einschließlich digitaler Datenträger aus dem Bereich Kultur, Wissenschaft, Bildung und Information verleihen;
- e) Informationsprogramme sowie andere Publikationen zu Fragen der Kultur, der Wissenschaft, der Bildung, der Pädagogik und des Sports veröffentlichen und verbreiten;
- f) Datenbanken zu Fragen des kulturellen, wissenschaftlichen und sonstigen Austausches, der zwischen den beiden Staaten praktiziert wird, einrichten sowie Hilfestellung bei Informationsdienstleistungen gewähren;
- g) eigene Internetpräsenzen zur Information über ihre Tätigkeit unterhalten;

- h) im Rahmen ihrer Tätigkeit und unter Mitwirkung von Repräsentanten der Öffentlichkeit, der Medien, der Kultur, der Wissenschaft und des Sports Beiräte und Komitees gründen;
- i) Veranstaltungen kultureller, pädagogischer und wissenschaftlicher Art für eigene Landsleute durchführen, die im Empfangsstaat ständig wohnhaft sind sowie Verbindungen zu deren Verbänden unterhalten;
- j) für interessierte Bürger beider Staaten sowie für Bürger von Drittländern Informationsveranstaltungen zu Fragen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Zentren stehen, organisieren.

(3) Die Zentren dürfen auch außerhalb der eigenen Räume Veranstaltungen durchführen, die den Zielen dieses Abkommens entsprechen, oder sich an solchen Veranstaltungen beteiligen.

(4) Die Zentren informieren im Gastland regelmäßig über geplante Veranstaltungen.

Artikel 6

Die Besteuerung von Einkünften und Vermögen der Zentren und deren Personal erfolgt in Übereinstimmung mit dem Recht des Empfangsstaates unter der Berücksichtigung der Bestimmungen des Abkommens vom 29. Mai 1996 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Russischen Föderation zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen oder eines nachfolgenden derartigen Abkommens in der jeweils geltenden Fassung.

Artikel 7

(1) Die Zentren arbeiten bei der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht mit Gewinnerzielungsabsicht. Zugleich aber dürfen die Zentren zur Erstattung der Ausgaben, die mit der Ausübung ihrer Tätigkeit im Zusammenhang stehen, Kosten in Rechnung stellen. Dies gilt insbesondere für

- a) Belegung von Sprachkursen, Abnahme von Prüfungen, Besuche von Veranstaltungen und Ausstellungen, Benutzung von Bibliotheken, Verleihung von audiovisuellen Mitteln sowie Hilfestellung bei der Organisation von kulturellen, wissenschaftlichen und Bildungsveranstaltungen, die von den Zentren im Rahmen der Umsetzung dieses Abkommens durchgeführt werden;
- b) Bücher, Kataloge, Poster, Programme und sonstige Drucksergebnisse, audiovisuelle Medien sowie Kunstgewerbestücke, unter der Voraussetzung, dass deren Verkauf, unter anderem auch über das Internet, von den Zentren selbst getätigt wird.

(2) Unter denselben Bedingungen dürfen die Zentren Cafeterien zur Versorgung von Mitarbeitern und Besuchern sowie Verkaufsstände zum Verkauf von Materialien, die mit ihrer Tätigkeit im Zusammenhang stehen, einrichten.

(3) Die Zentren dürfen zu ihrer Tätigkeit Sponsoren heranziehen.

(4) Die Zentren haben das Recht, einen Teil ihrer Räumlichkeiten in Übereinstimmung mit dem Recht des Empfangsstaates zu vermieten.

(5) Die Vertragsparteien gewähren den Zentren der jeweils anderen Vertragspartei im Rahmen der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung und sonstigen Rechtsvorschriften größtmögliche Steuervergünstigungen.

Artikel 8

(1) Das Personal der Zentren sollte seiner Stärke und seinem Charakter nach den von den Zentren wahrzunehmenden Aufgaben entsprechen. Dieses Personal kann aus Staatsangehörigen des Entsendestaates, des Empfangsstaates oder eines Drittstaates zusammengesetzt werden. Die Mitarbeiter der Zentren sowie die in ihrem Haushalt lebenden Familienmitglieder sind verpflichtet, die Gesetzgebung des Aufenthaltsstaates einzuhalten.

(2) Die entsandten Mitarbeiter der Zentren, die Staatsangehörige des Entsendestaates beziehungsweise von Drittstaaten sind, werden über die diplomatischen beziehungsweise konsularischen Einrichtungen des Empfangsstaates als Mitarbeiter der Zentren akkreditiert, falls nichts anderes vereinbart wird.

(3) Jede der beiden Vertragsparteien stellt im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht und auf der Grundlage der Gegenseitigkeit möglichst kurzfristig Aufenthaltstitel für die entsandten Mitarbeiter der Zentren und die in ihrem Haushalt lebenden Familienmitglieder aus, die zu einer Tätigkeit in den Zentren gemäß den Bestimmungen des Artikel 1 Absatz 1 dieses Abkommens berechtigen. Ortskräfte der Zentren, die nicht Staatsangehörige des Empfangsstaates sind, erhalten bei den zuständigen Behörden des Empfangsstaates die Erlaubnis zur Ausübung einer Tätigkeit in den Zentren.

(4) In den Städten, in denen eine diplomatische Mission oder konsularische Vertretung des Entsendestaates ihren Sitz hat, können Direktoren der Zentren sowie deren Stellvertreter nach entsprechender Notifizierung gemäß Artikel 10 des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen beziehungsweise Artikel 19 des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen auch einen Status haben, der durch die Bestimmungen der genannten Abkommen geregelt wird.

(5) Die Vertragsparteien melden einander auf diplomatischem Wege den Beginn und den Abschluss der Tätigkeit der für die Arbeit in den Zentren entsandten Mitarbeiter an.

Artikel 9

(1) Die Zentren dürfen mit entsprechenden audiovisuellen, Informations-, Fernmelde- und sonstigen Mitteln ausgestattet werden, die für die Ausübung deren Tätigkeit in Übereinstimmung mit diesem Abkommen notwendig sind.

(2) Die Vertragsparteien befreien die Zentren auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und in Übereinstimmung mit den im Empfangsstaat geltenden Gesetzen von Zöllen, ausschließlich der Gebühren für Zollabfertigung, Lagerung und sonstige derartige Dienstleistungen, für die Einfuhr von Materialien, Gegenständen oder Zubehör, die für das Funktionieren der Zentren notwendig sind, insbesondere

- a) Kataloge, Poster, Plakate, Programme, Bücher, Gemälde, CDs und DVDs, audiovisuelle und didaktische Materialien, die die normale Tätigkeit der Zentren gewährleisten, Werkstoffe und Ausrüstungen für die Errichtung von Zentren;
- b) auf zeitweilig einzuführende Ausrüstungen, Möbelstücke und Werkstoffe (einschließlich der Transportmittel), die für das Funktionieren der Zentren notwendig sind;
- c) auf zeitweilig einzuführende Filme, die in den Zentren oder außerhalb von diesen im Rahmen der von den Zentren organisierten Veranstaltungen vorgeführt werden.

(3) Die empfangende Vertragspartei gestattet im Einklang mit ihrem innerstaatlichen Recht den entsandten Mitarbeitern der Zentren und den in ihrem Haushalt lebenden Familienangehörigen die zollfreie Ein- und Ausfuhr ihres persönlichen Umzugsgutes einschließlich Transportmittel. Das in diesem Absatz genannte Umzugsgut darf auf dem Staatsgebiet der empfangenden Vertragspartei im Einklang mit dem jeweiligen innerstaatlichen Recht in jeder Form veräußert oder anderweitig überlassen werden. Diese Befreiung gilt nur für den Zeitraum der Tätigkeit der entsandten Mitarbeiter bei den Zentren und bezieht sich nicht auf Gebühren für zollamtliche Abfertigung, Lagerung und sonstige derartige Leistungen. Diese Vergünstigungen erstrecken sich nicht auf Fachkräfte, die Staatsangehörige des Empfangsstaates sind, oder auf Personen, die auf seinem Staatsgebiet wohnhaft sind.

Artikel 10

(1) Fragen, die die Auslegung und Anwendung dieses Abkommens betreffen, werden auf diplomatischem Wege geregelt, falls die beiden Vertragsparteien nichts Anderweitiges vereinbaren.

(2) Die Registrierung dieses Abkommens über die Tätigkeit von Kultur- und Informationszentren beim Sekretariat der Vereinten Nationen nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen wird unverzüglich nach seinem Inkrafttreten von der Bundesrepublik Deutschland veranlasst. Die andere Vertragspartei wird unter Angabe der Registrierungsnummer der Vereinten Nationen von der erfolgten Registrierung unterrichtet, sobald diese vom Sekretariat der Vereinten Nationen bestätigt worden ist.

Artikel 11

(1) Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Vertragsparteien einander notifiziert haben, dass die innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind. Maßgebend ist der Tag des Eingangs der letzten Notifikation.

(2) Mit Inkrafttreten dieses Abkommens sind die in der Anlage zu diesem Abkommen aufgeführten internationalen Vereinbarungen im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Russischen Föderation außer Kraft. Die Anlage ist untrennbarer Bestandteil dieses Abkommens.

Artikel 12

Dieses Abkommen wird für einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschlossen und verlängert sich automatisch für weitere jeweils fünfjährige Perioden, falls keine der beiden Vertragsparteien spätestens sechs Monate vor Ablauf der jeweiligen fünfjährigen Periode die jeweils andere Vertragspartei auf diplomatischem Wege schriftlich von ihrer Absicht in Kenntnis setzt, die Gültigkeit des Abkommens zu beenden.

Geschehen zu München am 4. Februar 2011 in zwei Urschriften, jede in deutscher und russischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Guido Westerwelle

Für die Regierung der Russischen Föderation

Sergej Lawrow

Anlage zum Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Russischen Föderation über die Tätigkeit von Kultur- und Informationszentren

Folgende internationale Vereinbarungen sind mit Inkrafttreten des Abkommens zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Russischen Föderation über die Tätigkeit von Kultur- und Informationszentren im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Russischen Föderation außer Kraft:

- Abkommen vom 24. November 1983 zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über die Tätigkeit des Hauses der sowjetischen Wissenschaft und Kultur in Berlin;
- Abkommen vom 9. Juni 1989 zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über die Gründung und Tätigkeit des Kultur- und Informationszentrums der Deutschen Demokratischen Republik in der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken;
- Abkommen vom 13. Juni 1989 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über die Errichtung und die Tätigkeit von Kulturzentren der Bundesrepublik Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken.